

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M03 - Competência da Justiça do Trabalho

Resumo Estratégico + 5 Questões

BASE COMPLETA

Fonte-base validada: F04 - Competência da Justiça do Trabalho - Gustavo Deitos - 94 páginas - Código Gran não identificado/validado na fonte

Versão final de estudo - conteúdo preservado do módulo offline validado

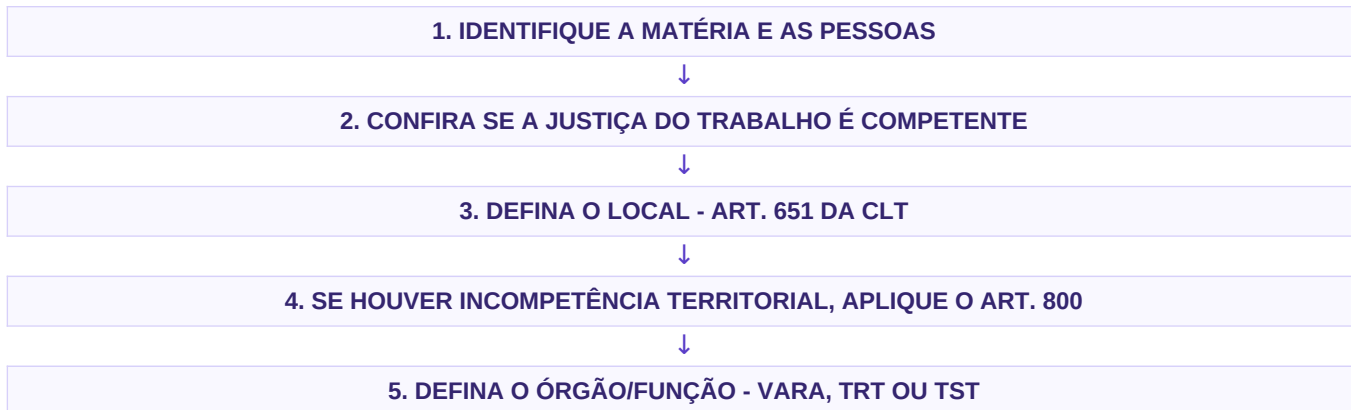
1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M3 responde a três perguntas: qual matéria pertence à Justiça do Trabalho, em qual local a ação deve ser ajuizada e qual órgão exerce a função jurisdicional. A sequência mental é: matéria/pessoa -> território -> função.

CONCEITO-CHAVE

Competência distribui o exercício da jurisdição segundo critérios. Na F04, os critérios centrais são material, pessoal, funcional, territorial e valor.

2. MAPA MENTAL



3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Competência absoluta e relativa

Natureza	Crítérios	Regime essencial
Absoluta	material, pessoal e funcional	não se prorroga; pode ser reconhecida de ofício segundo a fonte
Relativa	territorial e valor	pode haver prorrogação; territorial depende de arguição

NÃO CONFUNDA

Uma causa pode pertencer materialmente à Justiça do Trabalho e, ao mesmo tempo, estar ajuizada na Vara territorialmente errada.

3.2 Competência material e pessoal - art. 114 da CF

- Relações de trabalho: a F04 usa conceito mais amplo que relação de emprego.
- Administração Pública: a fonte distingue regime celetista/contratual e regime estatutário/legal.
- Greve: regra geral trabalhista, com exceção destacada para servidores públicos nas condições do precedente citado na fonte.
- Representação sindical: conflitos entre sindicatos e entre sindicato, trabalhadores e empregadores; eleições sindicais privadas são tratadas pela fonte como matéria trabalhista.
- MS, HC e HD: competência quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista.
- Conflitos de competência: identificar quais órgãos estão em conflito.
- Danos morais e patrimoniais: competência quando decorrentes da relação de trabalho; inclui acidente do trabalho nas condições da SV 22.
- Penalidades administrativas: ações relativas a sanções impostas pela fiscalização das relações de trabalho.
- Contribuições sociais: execução nos limites das sentenças e acordos indicados pela fonte; Sistema S recebe tratamento distinto do SAT.
- Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

3.3 Conflitos de competência - mapa rápido

Situação	Órgão que resolve
Juizes do Trabalho do mesmo TRT	respectivo TRT
Juizes do Trabalho de TRTs diferentes	TST
TRT x TRT	TST
Juiz de Direito/Federal x Juiz do Trabalho	STJ
TJ/TRF x TRT	STJ
Conflito envolvendo o TST	STF
Vara x TRT ao qual está vinculada	não há conflito - prevalece a hierarquia

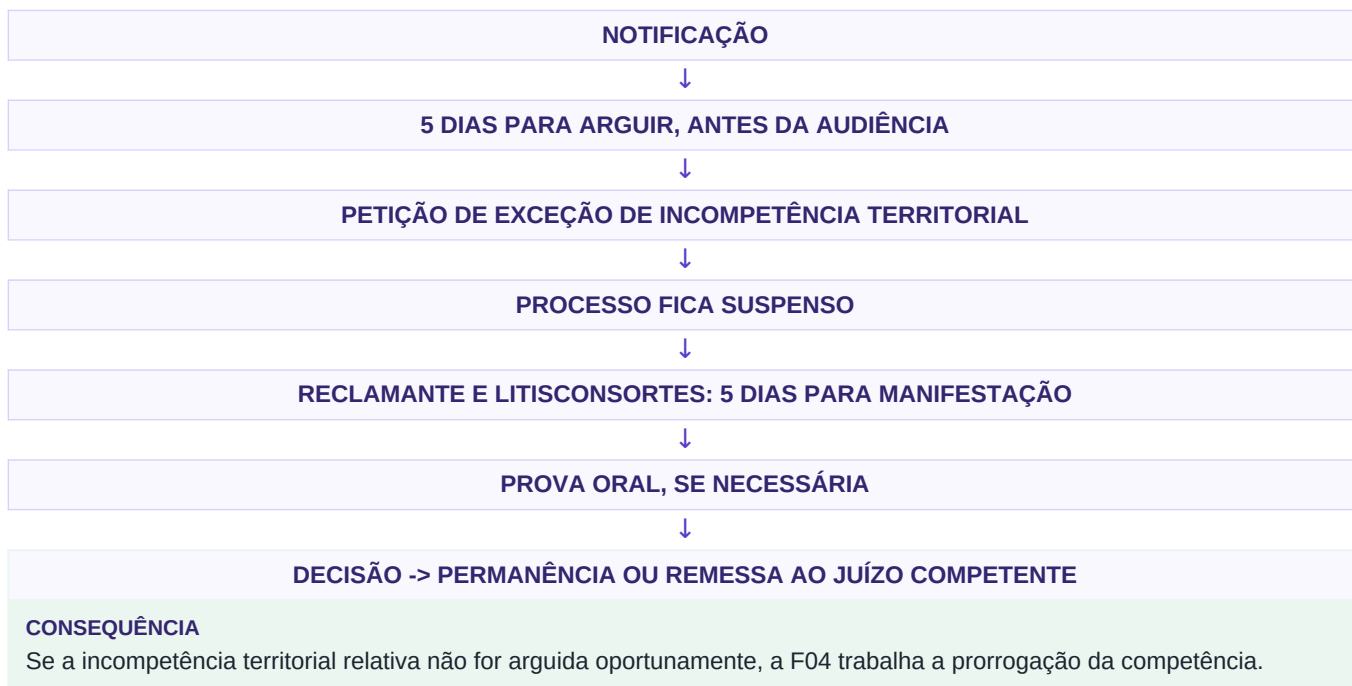
3.4 Competência territorial - art. 651 da CLT

REGRA

Como ponto de partida, o foro é o local da prestação dos serviços, ainda que a contratação tenha ocorrido em outro local ou no estrangeiro.

- Agente/viajante comercial: agência ou filial à qual esteja subordinado; na ausência, domicílio do empregado ou localidade mais próxima, conforme a fonte.
- Trabalho em agência/filial no exterior: a F04 trata o §2º do art. 651 e registra construção para definição do foro brasileiro.
- Atividade fora do lugar do contrato: a F04 trabalha o §3º e registra opções territoriais, mas há tensão interna na explicação da própria fonte - ponto mantido para verificação futura.

3.5 Exceção de incompetência territorial - art. 800



3.6 Competência funcional

Órgão	Núcleo para o M3
Vara do Trabalho	primeiro grau; arts. 652 e 653 da CLT
TRT	competências originárias e recursais segundo arts. 678-680 e regimentos
TST	Tribunal Pleno, Órgão Especial, SDC, SDI e Turmas
SDC	núcleo coletivo

Órgão	Núcleo para o M3
SDI	núcleo individual
Turmas do TST	destaque funcional para recurso de revista e matérias correlatas

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra essencial	Como pode cair
CF, art. 114	define o núcleo da competência material/pessoal da Justiça do Trabalho	identificar se a controvérsia pertence ou não à JT
CLT, art. 651	regra territorial e hipóteses especiais	local correto de ajuizamento
CLT, art. 800	exceção de incompetência territorial	prazo, suspensão e sequência procedimental
CPC, arts. 62 e 64, §1º	regime da incompetência absoluta usado pela F04	absoluta x relativa
CLT, arts. 652 e 653	atribuições funcionais das Varas	qual órgão exerce determinada função
CLT, arts. 678-680	atribuições funcionais dos TRTs	Pleno/Turmas e funções regionais
CLT, art. 876, parágrafo único	execução de contribuições sociais nos limites trabalhados pela fonte	contribuições previdenciárias x Sistema S

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Prazo/número	Onde aparece	O que lembrar
5 dias	art. 800 CLT	arguição da incompetência territorial, contados da notificação e antes da audiência
5 dias comuns	art. 800 CLT	manifestação do reclamante e litisconsortes sobre a exceção
3 critérios absolutos	teoria geral	material + pessoal + funcional
2 critérios relativos	teoria geral	territorial + valor
3 perguntas	método do M3	matéria? onde? qual órgão?

6. COMPARATIVOS

Critério	Pergunta	Natureza
Material	qual matéria?	absoluta
Pessoal	quem está envolvido?	absoluta
Territorial	onde ajuizar?	relativa
Funcional	qual órgão/função?	absoluta

NÃO CONFUNDA

SAT e contribuições destinadas ao Sistema S recebem tratamentos distintos na F04. Também não confunda indenização contra o empregador por acidente do trabalho com benefício previdenciário.

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Entendimento	Regra prática	Pegadinha
SV 22/STF	indenizações por danos morais/patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, nos termos apresentados pela fonte	atenção à regra de transição da EC 45/2004
SV 23/STF	ação possessória decorrente de greve de trabalhadores da iniciativa privada	não generalizar para todas as greves de servidores públicos
Súm. 420/TST	não há conflito entre TRT e Vara a ele vinculada	hierarquia funcional
Súm. 392/TST	danos moral/material decorrentes da relação de trabalho, inclusive hipóteses de acidente/doença	origem do dano é decisiva
Súm. 368, I/TST	limites da execução de contribuições previdenciárias	não confundir com Sistema S
Súm. 454/TST	SAT, nos limites tratados pela fonte	SAT x Sistema S
OJ 149/SDI-II	incompetência territorial não é declarada de ofício na hipótese tratada	competência territorial é relativa

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

- Matéria/pessoa/função = competências absolutas; território/valor = relativas.
- Art. 114 da CF é o centro da competência material da Justiça do Trabalho.
- Art. 651: regra geral territorial = local da prestação dos serviços.
- Art. 800: 5 dias da notificação, antes da audiência; a exceção suspende o processo; manifestação em 5 dias.
- Territorial não arguida oportunamente pode prorrogar.
- Conflitos: mesmo TRT -> TRT; TRTs diferentes -> TST; ramo comum x trabalhista -> STJ; envolvendo TST -> STF, conforme mapa da fonte.
- Funcional: Vara -> TRT -> TST; SDC = coletivo; SDI = individual.

9. O QUE DECORAR

- Material + pessoal + funcional = absolutas.
- Territorial + valor = relativas.
- Local da prestação dos serviços = regra territorial.
- 5 dias + suspensão + 5 dias = coração do art. 800 na F04.
- Súmulas/OJs: SV 22, SV 23, Súm. 420, 392, 368-I, 454 e OJ 149 como núcleo de revisão rápida.

10. PEGADINHAS

- Contratação não substitui automaticamente o local da prestação dos serviços.
- Domicílio atual do empregado não é a regra geral territorial.
- Competência territorial é relativa; material e funcional são absolutas.
- TRT x Vara a ele vinculada não forma conflito de competência segundo a Súmula 420/TST.
- Não aprofundar recurso, ação rescisória, MS ou dissídio coletivo: no M3 interessa apenas a competência.
- O art. 651, §3º possui tensão interna na própria F04; não harmonizar silenciosamente.

NOTA DE FIDELIDADE

Este material preserva o conteúdo já validado da F04 e do M3 offline. Não houve atualização silenciosa de legislação ou jurisprudência. Pontos sensíveis continuam marcados para verificação futura.

5 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1. Segundo a sistematização adotada pela F04, assinale a alternativa que classifica corretamente os critérios de competência.

- A) Material e territorial são relativos; funcional e valor são absolutos.
- B) Material, pessoal e funcional são absolutos; territorial e valor são relativos.
- C) Material, territorial e valor são absolutos; pessoal e funcional são relativos.
- D) Somente a competência funcional é absoluta.
- E) Todas as competências trabalhistas são absolutas.

Questão 2. Uma reclamada pretende arguir incompetência territorial. De acordo com o procedimento do art. 800 da CLT trabalhado na F04, qual sequência está correta?

- A) A arguição ocorre na audiência e não suspende o processo.
- B) A arguição deve ocorrer em 10 dias e o reclamante responde em 15 dias.
- C) A exceção deve ser apresentada em 5 dias da notificação, antes da audiência; sua apresentação suspende o processo e o reclamante/litisconsortes têm 5 dias para manifestação.
- D) O juiz deve declarar a incompetência territorial de ofício antes de citar a parte contrária.
- E) A exceção pode ser apresentada a qualquer tempo, por se tratar de competência absoluta.

Questão 3. Dois Juízes do Trabalho, vinculados a Tribunais Regionais do Trabalho diferentes, entram em conflito de competência. Segundo o mapa da F04, a solução compete ao:

- A) STF.
- B) STJ.
- C) TST.
- D) TRT do local da prestação dos serviços.
- E) CNJ.

Questão 4. À luz da jurisprudência essencial utilizada pela F04, assinale a alternativa correta.

- A) A ação possessória decorrente de greve de trabalhadores da iniciativa privada é sempre da Justiça Estadual.
- B) A Súmula 420/TST reconhece conflito entre Vara do Trabalho e o TRT ao qual ela está vinculada.
- C) A Súmula Vinculante 23 é usada pela fonte para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho em ação possessória decorrente de greve de trabalhadores da iniciativa privada.
- D) A Justiça do Trabalho nunca julga controvérsias envolvendo greve.
- E) A OJ 149/SDI-II autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial.

Questão 5. Um empregado viajante presta serviços em várias cidades e está subordinado a uma filial determinada. Considerando a regra especial do art. 651, §1º, tal como apresentada na F04, a competência territorial deve ser definida, em primeiro lugar, pela:

- A) sede nacional da empresa, obrigatoriamente.
- B) localidade da agência ou filial à qual o empregado está subordinado.
- C) localidade do domicílio atual do empregador.
- D) capital do Estado em que ocorreu a contratação.
- E) livre escolha do empregado, sem limitação territorial.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa B

Comentário: A F04 classifica material, pessoal e funcional como absolutas, e territorial e valor como relativas.

Pegadinha: Trocar território por matéria altera justamente a distinção necessária para compreender a prorrogação.

Questão 2 - alternativa C

Comentário: O procedimento estudado parte de 5 dias da notificação, antes da audiência; o processo é suspenso e reclamante/litisconsortes dispõem de 5 dias comuns para manifestação.

Pegadinha: A incompetência territorial é relativa e não deve ser tratada como matéria reconhecível de ofício na sistemática da fonte.

Questão 3 - alternativa C

Comentário: Quando os Juízes do Trabalho pertencem a TRTs diferentes, a F04 atribui a solução do conflito ao TST.

Pegadinha: Mesmo TRT levaria o conflito ao respectivo TRT; ramos distintos podem deslocar a solução ao STJ.

Questão 4 - alternativa C

Comentário: A SV 23 é empregada pela F04 para as ações possessórias decorrentes do exercício do direito de greve por trabalhadores da iniciativa privada.

Pegadinha: Não confundir a regra da iniciativa privada com as exceções envolvendo servidores públicos.

Questão 5 - alternativa B

Comentário: Para agente ou viajante comercial, a F04 prioriza a agência ou filial à qual o empregado esteja subordinado.

Pegadinha: Domicílio ou localidade mais próxima aparecem apenas na falta da agência/filial aplicável, conforme o material.